

情報技術者(民間資格)13 G検定

AIに関する法律と契約

第13回 / 90分 / 全25枚

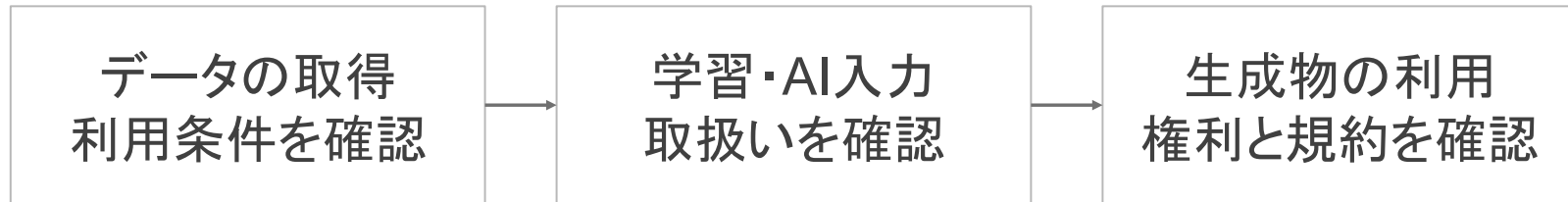
今日の到達目標

- 個人情報と著作権の, 基本的な考え方を説明する.
- 収集・学習・生成物の利用を分けて考える.
- 規約・ライセンス・契約で確認する内容を挙げる.

技術的にできることと利用条件

- データを読めても、利用する権限があるかは別に確認する.
- モデルが出力できても、公開の条件を確かめる.
- 法令, 契約, 組織のルールを合わせて考える.

段階ごとに確認する



個人情報の方

- 生存する個人について、特定の人を識別できる情報.
- 他の情報と容易に照合し、識別できるものも含む.
- 公開された情報や顔画像なども、該当する場合がある.

関連する用語の大まかな違い

用語	考え方
個人情報	特定の生存する人を識別できる情報など
個人データ	個人情報データベース等を構成する情報
要配慮個人情報	病歴など、特に配慮を要する一定の情報

同じ「データ」でも、扱いの条件は同じではない。

利用目的と安全な取扱い

- 利用目的を具体化し、通知・公表などを行う.
- 原則として、目的達成に必要な範囲で利用する.
- アクセス権や委託先の管理などを行う.

生成AIサービスへの個人情報入力

- 入力が、定めた利用目的に必要なかを確認する.
- 保存期間や、学習への利用の有無を確かめる.
- 外部への提供に当たるか、必要な手続きを調べる.

演習1: 名前を消せば十分か

- 学生の相談記録を, 外部AIで要約したい.
- 氏名を消したが, 学生番号と相談内容は残っている.
- 個人情報か, 入力してよいかを考える.

匿名のように見えることだけで判断しない.

演習1:確認すること

- 学生番号から容易に本人を識別できるなら, 個人情報に当たる.
- 目的・外部提供・学習や保存の条件を確かめる.
- 不要な情報を減らし, 承認された取扱いで利用する.

著作権の基本的な考え方

- 文章・画像などの創作的な表現を保護する.
- アイデアそのものと, 具体的な表現を区別する.
- 利用には, 許諾や権利制限規定の条件を確認する.

学習段階と利用段階を分ける

段階	確認することの例
開発・学習	収集・複製の目的と, 許諾や例外の条件
生成・公開	既存の表現との関係と, 公開の条件
自分の生成物の保護	人の創作的な関与があるか

情報解析と著作権法第30条の4

- 表現を享受する目的のない利用などが対象となる.
- 必要と認められる限度での利用という条件がある.
- 権利者の利益を不当に害する場合などは適用されない.

生成物と既存の著作物の関係

- 創作的な表現が共通するかという「類似性」を考える.
- 既存の著作物に基づくかという「依拠性」を考える.
- 許諾や権利制限規定の条件も, 利用方法ごとに確認する.

AI生成物に著作権があるか

- 人の創作意図と，創作的な寄与を考える.
- AIを道具として人が創作したものは，著作物になり得る.
- 指示の長さや試行回数だけで，一律に決まらない.

著作権以外にも確認する

- 商品名やロゴでは、商標などの権利を考える.
- 人物の画像では、肖像やプライバシーも考える.
- 機密情報や発明では、秘密の管理と契約を確認する.

ライセンスと利用条件

対象	読む内容の例
データ	用途, 表示, 改変, 再配布の条件
コード・モデル	利用・改変・配布の許諾と条件
AIサービス	入力の扱い, 生成物の利用, 禁止事項

公開されていることと, 利用条件を満たすことを分ける.

機密情報を扱うとき

- 入力 of 保存・再利用・閲覧者を確認する.
- 誰がどの情報を外部へ出せるかを決める.
- 委託先やサービスの変更時も, 取扱いを見直す.

契約で確認する：入力と開発

項目	確認する内容
データの利用	目的, 学習への再利用, 第三者提供
秘密・保存	閲覧者, 保存期間, 削除・返却
開発の範囲	成果物, 検収, データ準備の担当
変更・終了	仕様変更, 追加費用, 終了時の扱い

契約で確認する：出力と運用

項目	確認する内容
生成物・成果物	権利の帰属, 商用利用, 再配布の条件
性能・責任	サービス水準, 誤りや障害の責任分担
運用	監視, 保守, 規約変更時の対応

演習2: 生成したポスターを公開する

- 既存のキャラクターに似た画像をAIで作った.
- サービスの規約には「商用利用可能」と書かれている.
- この情報だけで、公開できると判断してよいか？

サービスの規約と、第三者の権利を両方確認する.

演習2: 確認の整理

- 規約の商用利用許諾だけで、第三者の権利は解消しない.
- 画像と元の作品の関係, 利用方法, 許諾を確認する.
- 問題が残るなら, 表現や素材を見直してから公開を検討する.

まとめ・振り返り

- 個人情報とは、識別できるかとの取扱いの目的を考える。
- 著作権は、学習・生成・公開を分けて確認する。
- データ、モデル、生成物の利用条件を読む。

次回: AI倫理とガバナンス

参考資料1

[1. 個人情報保護委員会:通則編](#)

[2. 個人情報保護委員会:生成AIサービスの利用に関する注意喚起](#)

[3. 文化庁:AIと著作権について](#)

[4. 文化庁:AIと著作権に関する考え方\(概要\)](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. e-Gov: 著作権法](#)

[2. 経済産業省: AIの利用・開発に関する契約チェックリスト](#)

[3. Open Source Initiative: Open Source Definition](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。